



CUT: 204416-2025

RESOLUCION DIRECTORAL N° 0222-2026-ANA-AAA.MDD

Tambopata, 11 de agosto de 2026

VISTO:

El expediente administrativo con Código Único de Tramite (CUT) 204416-2025 instruido por la Administración Local de Agua Tambopata-Inambari (ALA Tambopata-Inambari) sobre el Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) por infracción en materia de agua tipificada en la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento iniciado en fecha **12.11.2025** contra la empresa minera **JUANITA DOS MIL S.R.L.** identificada con **RUC N° 20490561251**.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que, el numeral 12 del artículo 15 de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, establece que una de las funciones de la Autoridad Nacional del Agua es ejercer jurisdicción administrativa exclusiva en materia de aguas, desarrollando acciones de administración, fiscalización, control y vigilancia, para asegurar la preservación y conservación de las fuentes naturales de agua, ejerciendo para tal efecto, la facultad sancionadora y coactiva.

SEGUNDO.- Que, según el artículo 274 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 001-2010-AG, la Autoridad Nacional del Agua ejercerá la facultad sancionadora ante cualquier infracción a las disposiciones contenidas en la Ley o al Reglamento por parte de las personas naturales o jurídicas públicas o privadas, sean o no usuarios de agua.

TERCERO.- Que, como antecedentes más relevantes previos al inicio del presente procedimiento administrativo sancionador se tiene lo siguiente:

- 3.1** Mediante, Acta de Supervisión/Fiscalización a Vertimiento de Aguas Residuales no Autorizado, de fecha 09 de setiembre de 2025, esta entidad en el momento de la supervisión realizada al titular de la actividad minera empresa JUANITA DOS MIL S.R.L., identificado con RUC N° 20490561251, se evidenció actividades de minería (proceso de operación de beneficio de lavado de material aurífero en Chute por Granulometría) que realiza en el derecho minero JUANITA DOS MIL con código 040007596, donde se identificó un punto vertimiento de aguas residuales de tipo



minero en la margen izquierda de la quebrada Aguajal, no autorizado por la Autoridad Nacional del Agua, ubicado en el sector Nueva, distrito de Huepetuhe, provincia de Manu, departamento de Madre de Dios, la cual de detalla a continuación:

- 3.1.1. Se constató actividades de minería (proceso de operación de beneficio de lavado de material aurífero en Chute por Granulometría), que se encuentra en ubicación Geográfica en; 338 544 metros (m)-Este (E) y 8 556 488 metros (m)-Norte (N), mediante el sistema de coordenadas UTM, datum WGS-84, zona 19 sur (en adelante coordenadas UTM).
- 3.1.2. Se constató generación de aguas residuales de tipo minero, provenientes de actividades de minería (proceso de operación de beneficio de lavado de material aurífero en Chute por Granulometría).
- 3.1.3. Se constató, el sistema de conducción de aguas residuales de tipo minero, que se realiza mediante un canal rústico de tierra desde el origen de actividades de minería (proceso de operación de beneficio de lavado de material aurífero en Chute por Granulometría) hasta una poza provisional hasta el punto de vertimiento de aguas residuales de tipo minero.
- 3.1.4. Se constató un (01) punto vertimiento de aguas residuales de tipo minero, la misma se ubica en la margen izquierda de la quebrada Aguajal, que se encuentra en ubicación Geográfica en; 338 801 m-E y 8 556 288 m-N, en coordenadas UTM, ubicado en el sector Nueva, distrito de Huepetuhe, provincia de Manu, Dpto. Madre de Dios, no autorizado por la Autoridad Nacional del Agua.
- 3.1.5. En el punto de vertimiento, realizó medición de caudal aplicado con el método flotador. Para lo cual se utilizó los siguientes materiales: Flexómetro, Cronometro, Canica de Tecnopor, bolsas de plástico y otros materiales. En el cual se realizó tres ensayos de medición de caudal. Finalmente realizando los cálculos matemáticos se determinó con un caudal de hasta 18.70 litros por segundo (l/s), el vertimiento de agua residual se realiza de régimen continuo y directamente hacia la quebrada Aguajal sin tratamiento alguno.
- 3.1.6. Visualmente, se observa las aguas residuales de tipo minero de coloración anaranjado oscuro, con alto concentración de Sólidos Suspendidos Totales, debido a que no se efectúa tratamiento alguno.
- 3.1.7. Consecuentemente, se puede observar el cuerpo natural de la quebrada Aguajal, después de vertimiento de agua residual de tipo minero, visualmente se observa de coloración anaranjado oscuro. Asimismo, se evidencia acumulación de lodos.

Cuadro N° 01: Análisis y evaluación de la supervisión realizada

Punto de vertimiento	Descripción	Ubicación geográfica del Punto de vertimiento (Coordenadas UTM)		Caudal aforado (l/s.)	Régimen de descarga	Tipo de aguas residuales	Cuerpo Receptor	Unidad Hidrográfica	Responsable	Condición
		ESTE (m)	NORTE (m)							
PV-01	Punto de vertimiento de agua residual de tipo minero.	338 801	8 556 288	18.70	Continuo	Minero	Quebrada Aguajal	Cuenca Inambari	JUANITA DOS MIL S.R.L.	Sin Autorización

Fuente: ACTA DE VERIFICACION TECNICA DE CAMPO N° 0068-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TI/JDC

- 3.2. Mediante el Informe Técnico N° 0371-2025-ANA-AAA.MDD-ALA/HLH de fecha 22.09.2025, el área técnica de esta Autoridad Administrativa del Agua Madre de Dios concluyo que debe trasladarse el ACTA DE SUPERVISION/FISCALIZACION A VERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES NO AUTORIZADO de fecha 09.09.2025, a la ALA Tambopata-Inambari, a fin de que tome de conocimiento y actúe bajo estricto cumplimiento del literal c) del art. 48 del Reglamento de Organizaciones y Funciones de la ANA, aprobado por el Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI, concordado con el art. 11 de Lineamientos para la Tramitación de PAS por Transgresión a la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, y su Reglamento aprobado por la Resolución



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 21FF6FE3

Jefatural N° 235-2028-ANA, puesto que, el titular de la actividad minera empresa JUANITA DOS MIL S.R.L., identificado con RUC N° 20490561251, viene transgrediendo a la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento, por realizar vertimiento de aguas residuales en la margen izquierda de la quebrada Aguajal, sin Autorización de la Autoridad Nacional del Agua, ubicado en el sector Nueva, distrito de Huepetuhe, provincia de Manu, departamento de Madre de Dios.

- 3.1 Mediante el Informe Técnico N° 0185-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TI/JDC de fecha 20.10.2025, el área técnica de la ALA Tambopata-Inambari verificó que la empresa imputada viene efectuando vertimiento de aguas residuales de tipo minero en la margen izquierda de la quebrada Aguajal, con un caudal de 18.70 l/s, el vertimiento de agua residual de tipo minero se efectúa de régimen continuo, que se encuentra en ubicación Geográfica en; 338 801 m-E y 8 556 288 m-N, mediante coordenadas UTM, ubicado en el sector Nueva, distrito de Huepetuhe, provincia de Manu, departamento Madre de Dios, sin contar con la autorización correspondiente, cuyo resultado de dicha supervisión y/o fiscalización recomendó iniciar el Procedimiento Administrativo Sancionador.

CUARTO.- Que, respecto al desarrollo del procedimiento administrativo sancionador se tiene lo siguiente:

- 4.1 A través de la Notificación N° 0041-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TI notificada válidamente el 12.11.2025, comunicando al imputado el inicio formal del procedimiento administrativo sancionador por efectuar vertimiento de aguas residuales de tipo minero sin autorización de la Autoridad Nacional del Agua en la margen izquierda de la quebrada Aguajal, sector Nueva, distrito de Huepetuhe, provincia de Manu, departamento de Madre de Dios, ubicado geográficamente en; 338 801 m-E y 8 556 288 m-N, hecho que se encuentra tipificado como infracción contenido en el literal d. del artículo 277 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos *“Efectuar vertimiento de aguas residuales en los cuerpos de agua o efectuar reuso de aguas, sin autorización de la Autoridad Nacional del Agua”* concordante con el numeral 9. del artículo 120 de la referida Ley *“realizar vertimientos sin autorización”*; otorgándole un plazo de cinco (5) días hábiles para que efectúe el descargo respectivo.
- 4.2 Mediante el escrito presentado en fecha 17.11.2025, el imputado presentó el descargo correspondiente dentro del plazo otorgado, concretamente bajo los siguientes argumentos: i) Solicita acogerse al beneficio de reducción de la multa, por lo que, reconoce su responsabilidad y por ende, haber cometido la infracción. ii) Así mismo, aclarar que, el canal mostrado en el informe y el punto de vertimiento son causa de las constantes lluvias que se dan en la zona, que las pozas de sedimentación por acumulación de agua a veces revientan y que para evitar futuros incidentes se hará constante refuerzo a dichas pozas; asimismo, aclaró que a la fecha no se realiza vertimiento alguno en la quebrada Maguay y que el agua con sólidos en suspensión producto de la actividad minera se están vertiendo a las pozas de sedimentación que se encuentran dentro del derecho minero (ver fotos adjuntas).
- 4.3 Mediante el Informe Técnico N° 0247-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TI/JDC de fecha 17.12.2025 la ALA Tambopata-Inambari (órgano instructor), efectuó un análisis de los hechos materia de imputación, de la siguiente forma:
- i) De acuerdo con el Acta de Supervisión/Fiscalización a Vertimientos de Aguas Residuales No Autorizado de fecha 09.09.2025, y el Informe Técnico N° 0185-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TI/JDC de fecha 20.10.2025, se constató el vertimiento de Aguas Residuales en la margen izquierda de la quebrada



Aguajal, un caudal de 18.70 l/s, de régimen continuo, proveniente de las actividad minera localizado en la ubicación geográfica en coordenadas WGS 84, zona 19S; 338 801 m-E, 8 556 288 m-N, ubicado en el sector Nueva, distrito de Huepetuhe, provincia de Manu, Departamento Madre de Dios, provenientes de la actividad de explotación de minería (labores de lavado en Chute por granulometría) no autorizado por la Autoridad Nacional del Agua, realizada por la empresa minera JUANITA DOS MIL S.R.L., con RUC N° 20490561251, que se realiza en el derecho minero JUANITA DOS MIL, con código 040007596, donde se identificó un punto vertimiento de aguas residuales de tipo minero, no autorizado por la Autoridad Nacional del Agua.

- ii) La empresa imputada, es el responsable de efectuar vertimiento de aguas residuales de tipo minero en la quebrada Aguajal sin la correspondiente Autorización, hecho que se encuentra tipificado como infracción en materia de recursos hídricos en el literal d. del artículo 277°.- del Reglamento de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, aprobado con Decreto Supremo N° 001-2010-AG, concordante con el numeral 9. del artículo 120° de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos.
- iii) Respecto a la calificación de sanción, se tomó en cuenta el **Principio de Razonabilidad** recogido en el numeral 3. del artículo 248 del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (LPAG), aprobado mediante el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, desarrollando en sus términos los criterios señalados en el numeral 278.2 del artículo 278 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos
- iv) Por lo tanto, de conformidad con el numeral 279.3 del art. 279° del Reglamento de la Ley N° 29338 de la Ley de Recursos Hídricos, al calificar la infracción como Grave o Muy Grave. La sanción administrativa aplicable al titular de la actividad minera de la empresa “JUANITA DOS MIL S.R.L”, identificado con RUC. 20490561251, darán lugar a una sanción administrativa de multa mayor de dos (02.00) UIT hasta diez mil (10 000.00) UIT
- v) De acuerdo a la evaluación de la infracción se califica como **GRAVE**, imponiendo una multa de **22.187 UIT**, por “Efectuar vertimiento de aguas residuales en el cuerpo natural de agua de la quebrada Aguajal, sin autorización de la Autoridad Nacional del Agua”. Asimismo, el literal d) del numeral 278.3 del Art. 278° del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos señala que el efectuar vertimiento de aguas residuales en los cuerpos de agua o reúso de agua provenientes de fuentes terrestres sin autorización, **no podrán ser calificadas como infracciones leves.**
- vi) La empresa imputada mediante descargo realizado contra la imputación de cargos, RECONOCE EN FORMA FEHACIENTE”, el vertimiento de aguas residuales, reconociendo la responsabilidad del vertimiento no autorizado imputado en su contra, para el presente caso aplicar lo establecido en el literal a) del inciso 2. del artículo 257° del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General, cuando establece que “constituye una condición ATENUANTE de responsabilidad por infracciones, si iniciado un procedimiento administrativo sancionador el infractor RECONOCE su responsabilidad de forma expresa y por escrito, por consiguiente, esta Autoridad que instruye el presente procedimiento Administrativo en aplicación del literal a) del inciso 2. del artículo 257° del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General,



aplica la reducción de la multa en un 30% del total, siendo una multa a pagar de 15.531 UIT.

- vii) Disponer, como medida complementaria, que la empresa imputada, realice el cese inmediato del vertimiento de aguas residuales hacia la quebrada Aguajal o realice los trámites necesarios para obtener la autorización de vertimiento de aguas residuales tratadas, otorgándole un plazo de hasta de seis (06) meses, computados a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución de sanción, para que obtenga la autorización de vertimiento de aguas residuales tratadas ante la Autoridad Nacional del Agua, caso contrario la Autoridad con la atribución que le confiere la Ley procederá a iniciar un nuevo procedimiento administrativo sancionador por infracción.
- 4.4 A través del Memorándum N° 1409-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TI de fecha 29.12.2025, la Administración Local de Agua Tambopata-Inambari, en su calidad de ente instructor, remitió todos los actuados a la Autoridad Administrativa del Agua Madre de Dios, para la emisión del acto administrativo que corresponda.
- 4.5 Mediante la Carta N° 0011-2026-ANA-AAA.MDD notificada en fecha 28.01.2026 se cumplió con comunicar el informe final de instrucción¹ sobre el procedimiento administrativo sancionador, otorgándole un plazo de cinco (5) días hábiles para que el imputado presente el descargo respectivo.
- 4.6 Estando dentro del plazo legal otorgado mediante la Carta N° 0011-2026-ANA-AAA.MDD y prorrogado mediante la Carta N° 0034-2026-ANA-AAA.MDD, la imputada presentó el descargo correspondiente en fecha 11.02.2026, alegando la existencia de vicios técnicos, solicitando admitir el presente descargo y previo análisis integral de los hechos y del derecho expuesto, DISPONER EL ARCHIVO del Procedimiento Administrativo Sancionador al haberse vulnerado principios constitucionales y administrativos, tales como el debido procedimiento, la debida motivación la razonabilidad y la veracidad material iniciado.

QUINTO.- Que, mediante el Informe Legal N° 0122-2026-ANA-AAA.MDD/JJAON de fecha 11.08.2026, el área legal de esta Autoridad Administrativa del Agua (órgano sancionador) efectuó el siguiente análisis de fondo:

- 5.1 Que, habiendo la imputada formulado descargo contra el informe final de instrucción, cuestionando aspectos técnicos, se procedió a remitir el Memorando N° 0299-2026-ANA-AAA.MDD de fecha 06.03.2026 al área técnica de esta Autoridad Administrativa del Agua Madre de Dios, para que emita un informe técnico complementario sobre las conclusiones del informe final de instrucción y considerando que el descargo contiene observaciones técnicas que requieren una evaluación especializada, y a efectos de garantizar una adecuada motivación del acto administrativo.
- 5.2 Que, mediante el Informe Técnico N° 0080-2026-ANA-AAA.MDD/HMP de fecha 20.03.2026, el área técnica de esta Autoridad Administrativa del Agua Madre de Dios, efectuó un análisis complementario de los hechos materia de imputación realizado por el órgano instructor, de la siguiente forma:
- 5.2.1 Análisis sobre la pretendida implementación de sistemas de tratamiento (Poza de sedimentación):** La empresa JUANITA DOS MIL S.R.L. sostiene en su escrito de descargo que no se ha evaluado correctamente la existencia de

¹ Informe Técnico N° 0247-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TI/JDC (17.12.2025)



una poza proyectada. Afirma que la unidad siempre contó con una poza de sedimentación, la cual colapsó en el año 2024 debido a las constantes precipitaciones pluviales y reboses por acumulación de agua. Bajo esta premisa, alega la existencia de vicios en el acto administrativo que causarían su nulidad de pleno derecho. Tras un análisis exhaustivo de los medios probatorios y la verificación in situ, esta autoridad procede a DESVIRTUAR dicho argumento bajo los siguientes fundamentos: i) Las imágenes presentadas por la administrada sobre la “Poza de sedimentación 2” y la “Poza proyectada” incluyen coordenadas UTM que las sitúan fuera del área de influencia directa. Como se observa en la Figura N° 01, dichas estructuras se localizan a aproximadamente 400 metros de distancia de la zona de actividad minera, por lo que no cumplen ninguna función de tratamiento para las operaciones fiscalizadas. ii) Mediante el análisis de imágenes satelitales multitemporales y la diligencia de supervisión presencial, se ha constatado fehacientemente la inexistencia de pozas de sedimentación o estructuras similares en el área operativa. La morfología del terreno confirma que la unidad realiza un vertimiento directo al entorno sin ningún tipo de tratamiento previo, contraviniendo lo declarado por el administrado. En consecuencia, al no existir evidencia física ni funcional de los sistemas de tratamiento alegados en el lugar del vertimiento, se ratifica el hallazgo de la supervisión.

5.2.2 Análisis sobre la denominación de la fuente receptora (quebrada): La empresa JUANITA DOS MIL S.R.L. sostiene en su descargo que existe una contradicción en los informes técnicos al identificar indistintamente como cuerpo receptor a la “quebrada Aguajal” y a la “quebrada Mahuay”. Indica que las fuentes que atraviesan el derecho minero son las quebradas Guadalupe, Mahuay y Sol de Oro, alegando que la quebrada Aguajal no colinda con sus operaciones. Al respecto, tras la revisión de los actuados, esta autoridad cumple con precisar lo siguiente: Si bien en el Informe Técnico N° 0247-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TI/JDC se utilizó la denominación “quebrada Maguay”, tanto en el Acta de Supervisión/Fiscalización del 09 de septiembre de 2025 como en el Informe Técnico N° 0185-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TI/JDC, se consignó correctamente la denominación de “quebrada Aguajal”, conforme a la cartografía oficial (Carta Nacional). En ese sentido, de conformidad con el numeral 212.1 del artículo 212 del TUO de la Ley N° 27444 (aprobado por D.S. N° 004-2019-JUS), el cual faculta la rectificación de errores materiales o aritméticos en cualquier momento y con efecto retroactivo siempre que no se altere lo sustancial del acto, se procede a rectificar el error material contenido en el Informe Técnico N° 0247-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TI/JDC según el siguiente detalle: Dice= Quebrada Maguay, Debe decir=Quebrada Aguajal (según Carta Nacional). Dicha precisión no constituye una vulneración al debido procedimiento ni altera la naturaleza de la infracción detectada (el vertimiento), tratándose únicamente de una corrección de nomenclatura técnica. Por lo expuesto, se DESVIRTÚA el argumento formulado por el administrado.

5.2.3 Tras evaluar el escrito de descargo, se reajusta el cálculo del volumen de vertimiento bajo los siguientes criterios: Tras la evaluación del escrito de descargo, esta autoridad ratifica el cálculo del volumen de vertimiento bajo los siguientes criterios técnicos y legales: i) Se desestima la propuesta de 8.0 l/s formulada por el administrado y se ratifica el caudal de 18.70 l/s. Dicha medición fue ejecutada por el personal de la ANA en estricto cumplimiento de la Resolución Jefatural N° 319-2015-ANA (Guía para el Inventario de Fuentes Naturales de Agua Superficial). El método del flotador aplicado goza de



presunción de validez técnica, al haber sido ejecutado bajo protocolos oficiales para cuerpos de agua superficial. ii) Es necesario precisar que, durante la diligencia de supervisión del 09 de septiembre de 2025, el representante de la empresa JUANITA DOS MIL S.R.L. participó activamente y suscribió el Acta de Supervisión/Fiscalización. Al firmar dicho documento sin observaciones, el administrado manifestó su conformidad con los datos consignados, incluyendo el caudal aforado de 18.70 l/s y el régimen de vertimiento continuo. Teniendo en cuenta que el acta de supervisión constituye un documento con fe pública que refleja la realidad constatada in situ, y que el aforo se realizó siguiendo la normativa técnica vigente, se DESVIRTUA el cuestionamiento formulado por el administrado.

5.2.4 Análisis sobre la estacionalidad declarada en el IGAFOM y reajuste del volumen de vertimiento:

El administrado pretende acogerse a una supuesta estacionalidad de sus operaciones para cuestionar el cálculo del volumen de vertimiento, adjuntando para ello el Formato 1-A con fecha 17 de diciembre de 2025. Tras la revisión del Formato 1-A (Acreditación de Disponibilidad Hídrica) del IGAFOM, presentado por la propia empresa en su escrito de descargo, esta autoridad ha verificado una inconsistencia sustancial que desvirtúa su argumento: i) Según se observa en las Figuras N° 02 y 03, la documentación técnica presentada por el administrado establece parámetros de operación que no coinciden con la estacionalidad alegada en su defensa. Al ser un instrumento de gestión ambiental con carácter de declaración jurada, los datos allí consignados vinculan administrativamente a la empresa. ii) En consecuencia, y considerando la información técnica validada, esta autoridad procede a ratificar la reformulación del Volumen Anual de Vertimiento (m3), proyectado bajo los siguientes parámetros técnicos:

o Caudal (Q): 18.70 l/s.

o Régimen operativo: 08 horas/día.

o Frecuencia: 21 días/mes.

o Periodo: 12 meses/año (Operación continua).

La pretensión de estacionalidad queda sin sustento técnico al ser contrastada con el propio IGAFOM de la administrada. Por lo tanto, se desvirtúa el argumento formulado y se mantiene el cálculo del volumen de vertimiento ajustado a los parámetros antes descritos.

5.2.5 Análisis sobre la eximente de responsabilidad por Estado de Emergencia Nacional (COVID-19):

La empresa JUANITA DOS MIL S.R.L. sostiene en su descargo que durante el año 2020 no realizó actividades productivas debido al confinamiento obligatorio decretado por el Gobierno Nacional a consecuencia del brote del COVID-19. Alega que esta paralización de actividades impidió la generación de cualquier tipo de vertimiento en dicho periodo. Tras evaluar los fundamentos expuestos y el marco normativo vigente durante el periodo en cuestión, esta autoridad determina lo siguiente: i) Es un hecho público y notorio que, mediante el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, el Estado Peruano declaró el Estado de Emergencia Nacional y el aislamiento social obligatorio (cuarentena). Estas restricciones a las actividades económicas no esenciales se extendieron mediante sucesivas prórrogas, siendo el D.S. N° 008-2021-PCM una de las últimas relevantes para el sector, cuya restricción operativa venció el 28 de febrero de 2021. ii) De conformidad con el numeral 1 del artículo 257 del TUO de la Ley N° 27444, el caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobada constituye una condición eximente de responsabilidad administrativa. La paralización de actividades mineras durante el periodo restrictivo de la pandemia interrumpe el nexo causal necesario para imputar la generación de vertimientos. iii) Si bien la administrada contaba con inscripción



en el REINFO desde el año 2020, la operatividad fáctica y el consecuente vertimiento de aguas residuales estuvieron supeditados al levantamiento de las restricciones sanitarias gubernamentales. En aplicación de los principios de razonabilidad y verdad material, esta autoridad resuelve **ACOGER** este extremo del descargo. En consecuencia, se dispone el reajuste del cálculo del volumen de vertimiento, excluyendo el periodo comprendido entre el 16 de marzo de 2020 y el 28 de febrero de 2021, en estricto cumplimiento de los Decretos Supremos N° 044-2020-PCM y N° 008-2021-PCM.

Para fines del cálculo final, los periodos de vertimiento acreditados son: 1.- Desde el 01 de enero de 2018 hasta el 15 de marzo de 2020. 2.- Desde el 01 de marzo de 2021 hasta la fecha de la supervisión de campo (09 de septiembre de 2025).

5.3. Conforme al análisis de los descargos y en estricto cumplimiento del Principio de Irretroactividad y la Presunción de Veracidad del IGAFOM, esta área técnica ha procedido a reformular el cálculo de la multa. Se considera el periodo de infracción desde 01 de enero de 2018 hasta 15 de marzo de 2020 y considerando desde 01 de marzo de 2021 hasta la fecha de la supervisión realizada en campo de fecha 09 de setiembre de 2025 La cuantificación se sustenta en el beneficio económico obtenido por la administrada al incumplir las obligaciones de la Ley N° 29338, específicamente bajo la modalidad de costos evitados (retribución económica no pagada y gastos administrativos), conforme se detalla a continuación:

Cuadro N° 01: Reformulación del Volumen de Vertimiento (m³) (Ajustado a un caudal Q= 18.70 l/s, 08h/día, 21 días/mes, 12 meses/año)

Cuadro N° 01: Volumen de vertimiento de aguas residuales (m³)															
Descripción	Unidad	Ene 31	Feb 28	Mar 31	Abr 30	May 31	Jun 30	Jul 31	Ago 31	Sep 30	Oct 31	Nov 30	Dic 31	Volumen total (m³)	
Días de trabajo al mes	días/mes	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21		
Horas de trabajo al día	hr	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		
Caudal de vertimiento	l/s	18.70	18.70	18.70	18.70	18.70	18.70	18.70	18.70	18.70	18.70	18.70	18.70		
Año 2018 (Volumen de vertimiento)	m³	11309.8	11309.8	11309.8	11309.8	11309.8	11309.8	11309.8	11309.8	11309.8	11309.8	11309.8	11309.8	135717.12	
Año 2019 (Volumen de vertimiento)	m³	11309.8	11309.8	11309.8	11309.8	11309.8	11309.8	11309.8	11309.8	11309.8	11309.8	11309.8	11309.8	135717.12	
Año 2020 (Volumen de vertimiento)	m³	11309.8	11309.8	No aplica el volumen de 22 620.00 por ser < 100 000.00											
		De conformidad de lo previsto en el numeral 9.2 art. 9 de los Decretos Supremos N° 011-2019-MINADRI,Para el caso de titulares de autorizaciones de vertimiento por volúmenes menores o iguales a 100,000 m³ anuales, la determinación de la retribución económica para el año 2020, se efectúa multiplicando un volumen de 100,000 m³ por los valores indicados en el cuadro ubicado en el numeral precedente, según el tipo de aguas residuales y la sensibilidad del cuerpo receptor que corresponda.													100000.00
Año 2021 (Volumen de vertimiento)	m³	0.0	0.0	11309.8	11309.8	11309.8	11309.8	11309.8	11309.8	11309.8	11309.8	11309.8	11309.8	113097.60	
Año 2022 (Volumen de vertimiento)	m³	11309.8	11309.8	11309.8	11309.8	11309.8	11309.8	11309.8	11309.8	11309.8	11309.8	11309.8	11309.8	135717.12	
Año 2023 (Volumen de vertimiento)	m³	11309.8	11309.8	11309.8	11309.8	11309.8	11309.8	11309.8	11309.8	11309.8	11309.8	11309.8	11309.8	135717.12	
Año 2024 (Volumen de vertimiento)	m³	11309.8	11309.8	11309.8	11309.8	11309.8	11309.8	11309.8	11309.8	11309.8	11309.8	11309.8	11309.8	135717.12	
Año 2025 (Volumen de vertimiento)	m³	11309.8	11309.8	11309.8	11309.8	11309.8	11309.8	11309.8	11309.8	No aplica el volumen de 90 478.00 por ser < 100 000.00					
		De conformidad de lo previsto en el numeral 9.2 art. 9 de los Decretos Supremos N° 015-2024-MINADRI,Para el caso de titulares de autorizaciones de vertimiento por volúmenes menores o iguales a 100,000 m³ anuales, la determinación de la retribución económica para el año 2025, se efectúa multiplicando un volumen de 100,000 m³ por los valores indicados en el cuadro ubicado en el numeral precedente, según el tipo de aguas residuales y la sensibilidad del cuerpo receptor que corresponda.													100000.00
TOTAL														991 683.20	

Fuente: MIDAGRI.

Cuadro N° 02: Cálculo de Retribución Económica (Costos Evitados) (Valores referenciales según Decretos Supremos anuales de MIDAGRI)

Cuadro N° 02: Cálculo de retribución económica por vertimiento de aguas residuales desde el año 2018 a la actualidad (S/.)										
AÑO de Vertimiento	Volumen anual de vertimiento de agua residual total (m3)	DS N° 017-2017-MINAGRI (para el año 2018)	DS N° 014-2018-MINAGRI (para el año 2019)	DS N° 011-2019-MINAGRI (para el año 2020)	DS N° 013-2020-MIDAGRI (para el año 2021)	DS N° 025-2021-MIDAGRI (para el año 2022)	DS N° 018-2022-MIDAGRI (para el año 2023)	DS N° 013-2023-MIDAGRI (para el año 2024)	DN N° 015-2024-MIDAGRI (para año 2025)	Valor a pagar por vertimiento (S/.)
		Valor de retribución económica por vertimiento de agua residual tipo minería (cuerpo receptor de agua para Categoría ECA-Agua 4)	Valor de retribución económica por vertimiento de agua residual tipo minería (cuerpo receptor de agua para Categoría ECA-Agua 4)	Valor de retribución económica por vertimiento de agua residual tipo minería (cuerpo receptor de agua para Categoría ECA-Agua 4)	Valor de retribución económica por vertimiento de agua residual tipo minería (cuerpo receptor de agua para Categoría ECA-Agua 4)	Valor de retribución económica por vertimiento de agua residual tipo minería (cuerpo receptor de agua para Categoría ECA-Agua 4)	Valor de retribución económica por vertimiento de agua residual tipo minería (cuerpo receptor de agua para Categoría ECA-Agua 4)	Valor de retribución económica por vertimiento de agua residual tipo minería (cuerpo receptor de agua para Categoría ECA-Agua 4)	Valor de retribución económica por vertimiento de agua residual tipo minería (cuerpo receptor de agua para Categoría ECA-Agua 4)	
Año 2018	135717.1	0.0522								7084.43
Año 2019	135717.1		0.0529							7179.44
Año 2020	100000.0			0.0540						5400.00
Año 2021	113097.6				0.0540					6107.27
Año 2022	135717.1					0.0567				7695.16
Año 2023	135717.1						0.0617			8373.75
Año 2024	135717.1							0.0657		8916.61
Año 2025	100000.0								0.0666	9038.76
TOTAL										59795.42

Fuente: MIDAGRI



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 21FF6FE3

Cuadro N° 03: Costos evitados por el infractor.

COSTOS EVITADOS POR EL INFRACTOR	
Descripción	Costo S/
Pago por derecho de trámite TUPA.	777.20
Costos por Inspección Ocular	83.90
Retribución Económica por 07 años y 240 días: 01.01.2018 a 09.09.2025	59 795.42
TOTAL, S/	60656.52
Una (01) Unidad Impositiva Tributaria (UIT)	5350.00
Equivalente en UIT	11.34

Fuente: MIDAGRI.

Calificación de la infracción a Imponer			
Criterios de calificación de infracción	Valorización	Cuantificación	UIT
La afectación o riesgo a la salud de la población	¿El vertimiento de aguas residuales a la quebrada Aguajal, puede constituir un riesgo potencial y podría causar a la salud de la población aledaña? Según el Registro Administrativo de Derechos de Uso de Agua-RADA, esta entidad no ha otorgado derechos ni autorizaciones de uso de agua de la quebrada Aguajal para uso poblacional a las personas naturales y jurídicas. Por lo que no es valorizable.	Estos tipos de infracción no pueden ser calificadas como LEVE, Por tanto, esta Autoridad califica como infracción MUY GRAVE ya que, viene afectando los impactos ambientales negativos y la gravedad de los daños generados a la quebrada Aguajal, <u>Lo que, se considera pertinente la sanción aplicable hasta el 0.06% de la máxima sanción aplicable, según el numeral 279.3 del artículo 279 del Reglamento de la Ley N° 29338 Ley de Recursos Hídricos</u>	6.00
La gravedad de los daños generados	Visto los imágenes satelitales, aguas debajo de la quebrada Aguajal físicamente se observan poseyendo una alta densidad, afectando los impactos ambientales negativos y la gravedad de los daños generados a dicha quebrada. Dado que, las aguas residuales de tipo minero poseen una alta densidad de sedimentos (agua + sólidos suspendidos totales de alta concentración), las mismas llegan al cuerpo natural de la quebrada Aguajal. La cual se calificada como una infracción MUY GRAVE		
Los impactos ambientales negativos, de acuerdo con la legislación vigente			
Los beneficios económicos obtenidos por el infractor	La titular de la actividad minera <u>empresa JUANITA DOS MIL S.R.L.</u> , al realizar vertimiento de aguas residuales de tipo minero no tratadas en la quebrada Aguajal, genera beneficios económicos, como ahorro económico por: ➢ No efectuar retribución económica, por derecho de trámite de la solicitud de autorización de vertimiento de aguas residuales. ➢ No efectuar retribución económica, por derecho de Inspección Ocular ➢ No efectuar retribución económica por vertimiento de aguas residuales desde marzo del año 2021, hasta la actualidad, conforme lo prevé en el ítem 6.1.6 del presente informe técnico. ➢ No realizar tratamiento de aguas residuales de tipo minero. Otras acciones.		11.34
Los costos en que incurra el estado para atender los daños generados	Gastos que genera al estado para atender los daños generados por: ➢ Gastos generados por realizar Supervisiones. ➢ Gastos generados por realizar Inspecciones Oculares ➢ Emisión de Informe Técnico ➢ Gastos de traslado de notificaciones y otros documentos. ➢ Otras acciones relacionado a la misma		
Reincidencia	No aplica		---
TOTAL, de Unidades Impositivas Tributarias (UIT)			17.34

5.4. Aplicación de Beneficio por Reconocimiento: Visto el descargo realizado por la administrada reconoció su responsabilidad de forma expresa. No obstante, al no haber acreditado medidas de mitigación inmediata para el cese del vertimiento, esta autoridad determina una reducción del 30% sobre la multa base.

- Multa Reformulada: 17.34 UIT
- Descuento (30%): -5.202 UIT
- MULTA FINAL A IMPONER: 12.14 UIT

Conclusión de la valoración: Se califica la infracción cometida como MUY GRAVE, imponiendo una sanción final de 12.14 UIT a la empresa, JUANITA DOS MIL S.R.L., por efectuar vertimientos de aguas residuales mineras sin autorización en la quebrada Aguajal.

5.5. Como resultado de la evaluación técnica complementaria, el análisis integral de los descargos presentados y la rectificación de los parámetros de cálculo en la instrucción previa, se concluye lo siguiente: **i)** Se determina la responsabilidad administrativa de la empresa, JUANITA DOS MIL S.R.L. por la comisión de la infracción consistente en:



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 21FF6FE3

“Efectuar vertimiento de aguas residuales en el cuerpo natural de agua superficial (Quebrada Aguajal) sin la autorización de la Autoridad Nacional del Agua”. Debido a la magnitud del impacto ambiental por sedimentos y la persistencia de la conducta, la infracción se califica como MUY GRAVE, estableciéndose una multa base de 17.34 UIT. ii) Conforme al análisis de los descargos y en estricto cumplimiento del Principio de Irretroactividad y la Presunción de Veracidad del IGAFOM, esta área técnica ha procedido a reformular el cálculo de la multa. Se considera el periodo de infracción desde 01 de enero de 2018 hasta 15 de marzo de 2020 y considerando desde 01 de marzo de 2021 hasta la fecha de la supervisión realizada en campo de fecha 09 de setiembre de 2025. iii) En virtud del literal a), numeral 2 del Artículo 257 del TUO de la Ley N° 27444, y ante el reconocimiento de responsabilidad expreso y por escrito de la administrada, se otorga un beneficio de reducción de multa. No obstante, al no haberse acreditado medidas correctivas de mitigación inmediata, se aplica un descuento del 30% sobre la multa base, resultando en una sanción final de 12.14 UIT. iv) Se ratifica la vigencia del Informe Técnico N° 0247-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TI/JDC en todos sus extremos, con excepción de los puntos referidos al cálculo de volúmenes, temporalidad y cuantía de la multa, los cuales quedan sustituidos por el análisis y las valoraciones contenidas en el presente informe complementario.

5.6. La constatación del punto de vertimiento de aguas residuales de tipo minero en la margen izquierda de la quebrada Aguajal, ubicada en el sector Nueva, distrito de Huepetuhe, provincia de Manu, departamento de Madre de Dios, sin autorización de la Autoridad Nacional de Agua, constituye una infracción tipificada en el literal d. del artículo 277 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, concordante con el numeral 9 de la referida Ley, conforme se advierte de los siguientes medios probatorios:

- i) Acta de Supervisión/Fiscalización a Vertimiento de Aguas Residuales no Autorizado, de fecha 09 de setiembre de 2025, en la cual se constató un (01) punto de vertimiento de aguas residuales de tipo minero en la margen izquierda de la quebrada Aguajal, conforme se describe en el numeral 3.1 del considerando tercero de la presente resolución.
- ii) Informe Técnico N° 0185-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TI/JDC de fecha 20.10.2025, que verificó el vertimiento de aguas residuales de tipo minero en la margen izquierda de la quebrada Aguajal no cuenta con autorización de la Autoridad Nacional del Agua, recomendando el inicio del procedimiento sancionador.
- iii) Informe Técnico N° 0247-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TI/JDC de fecha 17.12.2025, emitido por el órgano instructor respecto a la comisión de la infracción.
- iv) Informe Técnico N° 0080-2026-ANA-AAA.MDD/HMP de fecha 20.03.2026, respecto a la determinación de la sanción y cálculo de la multa, emitida por el órgano sancionador
- v) Los escritos de descargo presentados por la imputada en fecha 17.11.2025 y en fecha 11.02.2026.

5.7. En este contexto, habiéndose desarrollado los criterios de razonabilidad y calificado la infracción imputada como una muy grave, se concluye que la conducta atribuible a la empresa **JUANITA DOS MIL S.R.L.** identificada con **RUC N° 20490561251**, constituye infracción prevista y sancionable en la Ley de Recursos Hídricos y en su Reglamento, debiendo reformularse la multa recomendada por el órgano instructor de 15.531 UIT a una multa equivalente de **doce coma catorce (12,14) UIT** y disponer el cese



inmediato del vertimiento de aguas residuales en la margen izquierda de la quebrada Aguajal y realice los trámites necesarios para obtener la autorización de vertimiento de aguas residuales industriales tratadas como medida complementaria, otorgándole a la imputada un plazo máximo de seis (6) meses para obtener dicha autorización, contados desde la notificación con la presente resolución.

SEXTO.- Que, de conformidad con lo establecido por el literal f) del artículo 46 del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- SANCIONAR a la empresa **JUANITA DOS MIL S.R.L.** identificada con **RUC N° 20490561251**, con una **MULTA** equivalente a **doce coma catorce (12,14) UIT**, por la infracción calificada como muy grave en materia de agua, por efectuar vertimiento de aguas residuales de tipo minero en la margen izquierda de la quebrada Aguajal sin autorización de la Autoridad Nacional del Agua, cuyo detalle de infracción, sanción y fuente natural de agua se describen en el siguiente cuadro:

INFRACCTOR	RUC N°	RAZÓN SOCIAL	SANCIÓN	CALIFICACIÓN	TIPO	MONTO (UIT)	PLAZOS		
							Multa	Medida Complementaria	
INFRACCIÓN	20490561251	JUANITA DOS MIL S.R.L.	FUENTE NATURAL DE AGUA	Muy grave	Multa	12.14	15 hábiles	6 meses	
	DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS			CLASE	TIPO	NOMBRE	UNIDAD HIDROGRÁFICA		
	Efectuar vertimiento de aguas residuales en los cuerpos de agua, sin autorización de la Autoridad Nacional del Agua			Superficial	Quebrada	Aguajal	Cuenca Inambari (Código 46648)		
	TIPIFICACIÓN			UBICACIÓN GEOGRAFICA DEL CENTROIDE DE LA INFRACCIÓN					
	Art. 120 LEY RECURSOS HÍDRICOS	Art. 277 REGLAMENTO LRH		DÁTUM	ZONA	ESTE (m)	NORTE (m)		
	9. Realizar vertimiento sin autorización.	d. "Efectuar vertimiento de aguas residuales en los cuerpos de agua, sin autorización de la Autoridad Nacional del Agua"		WGS-84	19 sur	338 801	8 556 288		
				UBICACIÓN POLÍTICA					
				DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	SECTOR		
				Madre de Dios	Manu	Huepetuhe	Nueva		

ARTÍCULO 2.- DISPONER que el depósito de la multa impuesta sea pagada mediante depósito en las agencias del Banco de la Nación en la Cuenta Corriente N° 0000-877174 de la Autoridad Nacional del Agua (concepto multas por infracción) en el plazo de quince (15) días hábiles de notificado la presente resolución, bajo apercibimiento de iniciarse ejecución coactiva en caso de incumplimiento, debiendo alcanzar una copia del Boucher de depósito a la Administración Local de Agua Tambopata-Inambari dentro del tercer día de efectuado el mismo.

ARTÍCULO 3.- DISPONER como Medida Complementaria, el cese inmediato del vertimiento de aguas residuales de tipo minero en la margen izquierda de la quebrada Aguajal y realice los trámites necesarios para obtener la autorización de vertimiento de aguas residuales industriales tratadas como medida complementaria, otorgándole a la empresa sancionada un plazo máximo de seis (6) meses, para obtener dicha autorización, computados a partir de la notificación con la presente resolución.

ARTÍCULO 4.- DISPONER que la Administración Local de Agua Tambopata-Inambari, verifique el cumplimiento de lo dispuesto en la Medida Complementaria.

ARTÍCULO 5.- INSCRIBIR en el Registro de Sanciones, la sanción impuesta en el artículo 1 y la medida complementaria impuesta en el artículo 3 de la presente resolución, una vez que quede consentida o agote la vía administrativa.

ARTÍCULO 6.- NOTIFICAR la presente resolución a la empresa minera Juanita Dos Mil S.R.L., en su domicilio; poner de conocimiento a la Dirección Regional de Energía y Minas



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 21FF6FE3

Madre de Dios, a la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Madre de Dios, a la Dirección General de Formalización Minera (DGFM) del Ministerio de Energía y Minas y a la Administración Local de Agua Tambopata-Inambari; y disponer su publicación en el portal web institucional de la Autoridad Nacional del Agua: www.ana.gob.pe

Regístrese y comuníquese,

FIRMADO DIGITALMENTE

CARLOS AUGUSTO QUISPICURO NINA

DIRECTOR

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA - MADRE DE DIOS

CAQN/jjaon



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 21FF6FE3